

1. 개정이유 및 주요내용

스토킹 방지를 위한 자체 예방지침을 의무적으로 마련하도록 하는 내용으로 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」이 제정됨에 따라 스톱킹 예방 및 피해자 보호·지원에 필요한 사항을 정하는 한편,

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 위원장을 법제처장에서 기획조정관으로 변경하고, 위원장이 아닌 위원은 소속 직원 또는 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 중 위원장이 지명 또는 위촉하는 사람으로 하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기타 : 신·구조문대비표, 별첨

법제처 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침

일부개정훈령

법제처 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "법제처 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침"을 "법제처 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침"으로 한다.

제1조 중 "제2조 및 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 법제처의 성희롱·성폭력 예방 및 성희롱·성폭력 피해자에 대한 2차 피해 방지를"을 "제2조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조, 같은 법 시행령 제3조 및 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 법제처의 성희롱·성폭력·스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하기"로 한다.

제2조 및 제3조를 각각 제3조 및 제2조로 한다.

제2조(중전의 제3조)제3호를 제4호로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. "스토킹"이란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에

따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.

제3조(중전의 제2조) 중 "훈령의 적용범위는"을 "훈령은"으로, "자를 포함한다)으로 한다"를 "사람을 포함한다)에게 적용된다"로 한다.

제3조의2제1항 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹(이하 "성희롱등"이라 한다)"으로, "시행하여야 하며, 성희롱·성폭력 피해"를 "시행해야 하며, 성희롱등"으로, "이행하여야"를 "이행해야"로 하고, 같은 항 제1호부터 제7호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "수립하여야"를 "수립해야"로 한다.

제3조의3제1항 중 "있는 자"를 "있는 사람"으로, "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로, "안내하여야"를 "안내해야"로 한다.

제3조의4 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로, "하여서는 아니 된다"를 "해서는 안 된다"로 하고, 같은 조 제2호 및 제5호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하며, 같은 조 제7호 중 "악소문"을 "부정적이거나 악의적인 소문"으로 한다.

제4조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 "성희롱·성폭력 관련"을 "성희롱등 관련"으로, "3인 이상을 성희롱·성폭력"을 "3명 이상을 성희롱등"으로, "지정하여야"를 "지정해야"로 하며, 같은 항 후단 중 "1인"을 "1명"으로 하고, 같은 조 제3항 제2호부터 제4호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하며, 같은 항 제5호를 다음과 같이 하고, 같은 항에 제6호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "작성·비치하여야"를 "작성하여 갖추어 두어야"로 한다.

5. 성희롱등 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등 성희롱등 및 2차

피해 예방 업무

6. 성희롱등 및 2차 피해 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
제5조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로, "수립하여야"를 "수립해야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력 예방교육은"을 "성희롱등 예방교육은"으로, "실시하여야 하며, 성희롱·성폭력"을 "실시해야 하며, 성희롱등"으로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "자에"를 "사람에"로 하며, 같은 항 제5호 및 제6호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력 예방교육을 실시하여야"를 "성희롱등 예방교육을 실시해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하고, 같은 조 제5항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제6조의 제목 "(성희롱·성폭력 관련 고충상담의 신청)"을 "(고충상담의 신청)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로 한다.

제7조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "서면으로 고충상담 창구에 조사를 요청할 수 있으며"를 "별지 제2호서식의 고충상담·처리 등 신청서를 고충상담원에게 직접 제출하거나 정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 말한다)을 통하여 제출해야 하며"로, "접수하여야"를 "접수해

야"로 하고, 같은 조 제2항을 삭제하며, 같은 조 제3항부터 제9항까지를 각각 제2항부터 제8항까지로 하고, 같은 조 제2항(중전의 제3항) 본문 중 "완료하여야"를 "완료해야"로 하고, 같은 항 단서 중 "범위 내"를 "범위"로 하며, 같은 조 제3항(중전의 제4항)을 다음과 같이 하고, 같은 조 제7항(중전의 제8항) 본문 및 단서 중 "외부 전문가"를 각각 "제10조제3항에 따른 외부전문가"로 한다.

③ 제1항에 따른 조사가 진행 중인 사안에 대해 고충상담·처리등 희망자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나 명시적으로 조사를 반대하는 경우에는 조사를 중지할 수 있다.

제7조에 제9항을 다음과 같이 신설한다.

⑨ 고충상담원은 조사 과정에서 다음 각 호의 행위를 해서는 안 된다.

1. 고충상담·처리등을 원하는 사람을 비난하거나 위축시키는 행위
2. 정당한 이유 없이 고충상담·처리등을 원하는 사람의 책임을 언급하는 행위
3. 정당한 이유 없이 고충상담·처리등을 원하는 사람의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위
4. 정당한 이유 없이 고충상담·처리등을 원하는 사람의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위
5. 정당한 이유 없이 고충상담·처리등을 원하는 사람의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위
6. 정당한 이유 없이 성희롱등 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

7. 고충상담·처리등을 원하는 사람의 의사에 반하여 성희롱등 행위자를 동석시키는 행위

8. 목격자를 회유하거나 고충상담·처리등을 원하는 사람 입장에서의 진술을 방해하는 행위

9. 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위

10. 그 밖에 제1호부터 제9호까지의 규정에 준하는 행위

제8조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 피해"를 "성희롱등 피해"로, "자의"를 "사람의"로, "성희롱·성폭력 행위자"를 "성희롱등 행위자"로, "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "자는"을 "사람은"으로, "누설하여서는 아니된다"를 "누설해서는 안 된다"로 하며, 같은 조 제5항을 삭제한다.

① 법제처장(인사·복무 등에 관한 권한을 법제처장으로부터 위임받은 사람을 포함한다)은 성희롱등 피해를 주장하는 사람 및 조사 등에 협력하는 사람에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불이익을 주는 조치를 해서는 안 된다.

1. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치

2. 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치

3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치

4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 상여금 등의 차별 지급

5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한
6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 그 밖에 성희롱등 피해를 주장하는 사람 및 조사 등에 협력하는 사람의 의사에 반하는 불리한 처우

제9조를 다음과 같이 한다.

제9조(조사 결과 보고) 고충상담원은 고충상담·처리등 신청 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 법제처장에게 보고해야 한다.

제10조의 제목 "(성희롱·성폭력고충심의위원회의 설치 및 구성)"을 "(고충심의위원회의 설치 및 구성)"으로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항 중 "7인"을 "6명"으로 한다.

① 성희롱등 사건과 관련하여 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 성희롱등의 판단(2차 피해 포함)
2. 피해자에 대한 보호 조치
3. 2차 피해 방지를 위한 조치
4. 그 밖에 성희롱등의 재발 방지에 관한 사항

제10조제3항을 다음과 같이 한다.

③ 위원회의 위원장은 기획조정관이 되고, 위원장이 아닌 위원은 소속 직원 또는 외부 성희롱등 방지 관련 전문가(이하 이 조에서 "외부전문

가"라 한다) 중 위원장이 지명 또는 위촉하는 사람으로 한다. 이 경우 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과해서는 안 되며, 위원 중 2명 이상을 외부전문가로 위촉한다.

제11조의 제목 "(성희롱·성폭력고충심의위원회의 회의 등)"을 "(위원회의 운영 등)"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "결정은"을 "심의는"으로, "합의에 의한다"를 "찬성으로 의결한다"로 하며, 같은 조 제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항 및 제5항을 각각 제3항 및 제4항으로 하며, 같은 조 제4항(종전의 제5항) 전단 중 "제4항"을 "제3항"으로 하고, 같은 항 후단 중 "아니하고"를 "않고"로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 위원회는 심의 결과를 법제처장에게 보고해야 한다.

제12조 중 "성희롱·성폭력에 해당되지 아니한다고"를 "성희롱등에 해당되지 않는다고"로 한다.

제13조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "자"를 "사람"으로, "징계하여야"를 "징계해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로, "결정하여야"를 "결정해야"로 한다.

제14조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱등"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 사건이 발생한 경우 성희롱·성폭력 행위자 및 2차 피해를 주는 행위를 한 자"를 "성희롱등 사건이 발생한 경우 성희롱등 행위자 및 2차 피해를 주는 행위를 한 사람"으로, "성희롱·성폭력 행위자에"를 "성희롱등 행위자에"로 하며, 같은 조 제3항 중 "자에게"

를 "사람에게"로, "유의하여야"를 "유의해야"로 하고, 같은 조 제6항 각 호 외의 부분 중 "호의"를 "호의 어느 하나에 해당하는"으로, "수립·시행하여야"를 "수립·시행해야"로 하며, 같은 항 제1호 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱등"으로 하고, 같은 항 제3호 중 "자가"를 "사람이"로 한다. 별지 제2호서식 제목 중 "신청서(제7조제2항 관련)"를 "신청서"로 하고, 같은 서식 요구사항란 제1호 중 "성희롱"을 "성희롱 등"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>법제처 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침</u> 제1조(목적) 이 훈령은 「양성평등기본법」 제31조, 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조, 같은 법 시행령 제2조 및 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 법제처의 성희롱·성폭력 예방 및 성희롱·성폭력 피해자에 대한 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제3조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. 2. (생략) <u><신 설></u>	<u>법제처 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침</u> 제1조(목적) ----- ----- ----- ----- 제2조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조, 같은 법 시행령 제3조 및 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 법제처의 성희롱·성폭력·스토킹을 예방하고 2차 피해를 방지하기 -----. 제2조(정의) ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 3. “스토킹”이란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.

3. (생략)

제2조(적용범위) 이 훈령의 적용 범위는 법제처 소속 직원(법제처장과 고용관계에 있는 자를 포함한다)으로 한다.

제3조의2(기관장의 책무) ① 법제처장은 성희롱·성폭력을 예방하고 2차 피해를 방지하기 위하여 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행하여야 하며, 성희롱·성폭력 피해 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육 실시 및 참석
2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)의 설치·운영
3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충처리절차 및 매뉴얼 마련
4. 성희롱·성폭력 피해자 보호 및 2차 피해 예방 조치
5. 성희롱·성폭력 행위자에 대한 무관용의 원칙 천명
6. 소속 직원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보

4. (현행 제3호와 같음)

제3조(적용범위) -- 훈령은 -----
----- 사람
을 포함한다)에게 적용된다.

제3조의2(기관장의 책무) ① -----
----- 성희롱·성폭력·스토
킹(이하 “성희롱등”이라 한다)-----
----- 시행해야 하며, 성희
롱등 -----

이행해야 -----.

1. 성희롱등 -----

2. 성희롱등 -----

3. 성희롱등 -----

4. 성희롱등 -----

5. 성희롱등 -----

6. ----- 성희롱등

7. 성희롱·성폭력 및 2차 피해
방지 관련 예산 확보

8. (생략)

② 법제처장은 제1항에 따른 제
반 조치 시행을 위하여 매년 성
희롱·성폭력 및 2차 피해 방지
조치 연간 추진계획을 수립하여
야 한다.

제3조의3(상급자의 책무) ① 피해
자의 업무 및 근로조건에 영향
을 줄 수 있는 자(이하 “상급자”
라 한다)는 성희롱·성폭력 피
해 발생을 인지한 경우에는 피
해자에게 성희롱·성폭력 및 2
차 피해 고충처리절차를 충실하
게 안내하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제3조의4(소속 직원의 책무) 법제
처 소속 직원(성희롱·성폭력
행위자를 포함한다)은 직장 내
성희롱·성폭력 사건과 관련하
여 다음 각 호의 행위를 하여서
는 아니 된다.

1. (생략)

2. 고충처리 신청의 철회 또는
성희롱·성폭력 행위자와의

7. 성희롱등 -----

8. (현행과 같음)

② -----
----- 성
희롱등 -----
----- 수립해야
-----.

제3조의3(상급자의 책무) ① ----

----- 있는 사람 -----
----- 성희롱등 -----

----- 성희롱등 -----

-- 안내해야 -----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제3조의4(소속 직원의 책무) ----
-----성희롱등 -----

성희롱등 -----
----- 해서는
안 된다.

1. (현행과 같음)

2. -----
성희롱등 -----

합의를 종용하거나 강요하는 행위	----- -----
3. · 4. (생략)	3. · 4. (현행과 같음)
5. 정당한 이유 없이 <u>성희롱 · 성폭력</u> 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위	5. ----- <u>성희롱등</u> ----- -----
6. (생략)	6. (현행과 같음)
7. 피해자 및 조력자에 대한 <u>악소문</u> 을 유포하는 행위	7. ----- <u>부정적이거나 악의적인 소문</u> ----- -----
8. (생략)	8. (현행과 같음)
제4조(고충상담창구) ① 법제처장은 <u>성희롱 · 성폭력</u> 예방을 위한 업무의 처리와 소속 직원의 <u>성희롱 · 성폭력</u> 및 2차 피해 관련 고충에 대한 상담 또는 처리 등 (이하 “고충상담 · 처리등”이라 한다)을 위하여 혁신행정감사담당관실에 고충상담창구를 두고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.	제4조(고충상담창구) ① ----- -- <u>성희롱등</u> ----- ----- <u>성희롱등</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
② 법제처장은 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 인사 · 복무 · 여성정책 담당 공무원 및 <u>성희롱 · 성폭력</u> 관련 외부 전문가 중에서 <u>3인 이상을 성희롱 ·</u>	② ----- ----- ----- <u>성희롱등</u> 관련 ----- ----- <u>3명 이상을 성희롱등</u>

성폭력 고충상담원(이하 “고충
상담원”이라 한다)으로 지정하
여야 한다. 이 경우 고충상담원
에 남성 및 여성 공무원이 각각
1인 이상 포함되어야 한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음
각 호와 같다.

1. (생 략)

2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해
사건에 대한 조사 및 처리

3. 성희롱·성폭력 및 2차 피해
사건 처리 관련 부서간 협조
· 조정에 관한 사항

4. 성희롱·성폭력 및 2차 피해
재발 방지 대책의 수립과 이
행에 관한 사항

5. 성희롱·성폭력 및 2차 피해
예방을 위한 교육·홍보 등
성희롱·성폭력 및 2차 피해
예방 업무

<신 설>

④ 혁신행정감사담당관은 고충
상담창구에 별지 제1호서식의
고충상담 접수 및 처리대장, 설

----- 지정해야

-----,

1명 -----.

③ -----
-----.

1. (현행과 같음)

2. 성희롱등 -----

3. 성희롱등 -----

4. 성희롱등 -----

5. 성희롱등 및 2차 피해 예방을
위한 교육·홍보 등 성희롱등
및 2차 피해 예방 업무

6. 성희롱등 및 2차 피해 고충
처리 절차 및 매뉴얼 마련에
관한 사항

④ -----

----- 설

희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

⑤ (생략)

제5조(예방교육) ① 혁신행정감사담당관은 여성가족부의 해당 연도 성희롱·성폭력 예방교육 지침 접수 후 1개월 이내에 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 성희롱·성폭력 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 또는 사이버 교육 등의 방법으로 매년 1시간 이상 실시하되, 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 성희롱·성폭력 예방교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 관련 법령
2. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치 기준
3. (생략)
4. 성희롱·성폭력 행위자 및 2

희롱등 -----
----- 작성하여 갖추어 두어야 --.

⑤ (현행과 같음)

제5조(예방교육) ① -----

-- 성희롱등 -----
----- 성희롱등 -----

----- 수립해야 -----.

② ----- 성희롱등 예방교육은 -----

--- 실시해야 하며, 성희롱등 -----

-----.

1. 성희롱등 -----

2. 성희롱등 -----

--
3. (현행과 같음)
4. 성희롱등 -----

차 피해를 주는 행위를 한 자
에 대한 징계 등 제재조치

5. 민원인 또는 고객 등에 의한
성희롱·성폭력의 예방과 발
생 시 대처 방안

6. 그 밖에 성희롱·성폭력 및 2
차 피해 예방에 관한 사항 등

③ 혁신행정감사담당관은 신규
임용된 직원에 대하여 임용된
날부터 2개월 이내에 성희롱·
성폭력 예방교육을 실시하여야
한다.

④ 혁신행정감사담당관은 성희
롱·성폭력 예방교육의 효과를
높이기 위하여 고위공무원을 대
상으로 성희롱·성폭력 예방교
육을 별도로 실시할 수 있다.

⑤ 혁신행정감사담당관은 성희
롱·성폭력 예방교육을 실시한
경우에 교육일시 및 방법, 교육
참석자 명단, 교육내용 등 실시
결과를 법제처장에게 보고하여
야 한다.

제6조(성희롱·성폭력 관련 고충
상담의 신청) ① 성희롱·성폭
력 및 2차 피해와 관련하여 상

----- 사
람에 -----

5. -----
성희롱등-----

6. ----- 성희롱등 -----

③ -----

----- 성희롱등
예방교육을 실시해야 -----
-----.

④ ----- 성희
롱등 -----

----- 성희롱등 -----
-----.

⑤ ----- 성희
롱등 -----

----- 보고해야
-----.

제6조(고충상담의 신청) ① 성희
롱등 -----

답을 원하는 고충상담·처리등 희망자는 서면·전화·통신 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② (생략)

제7조(조사) ① 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 고충상담·처리등 희망자는 서면으로 고충상담 창구에 조사를 요청할 수 있으며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다.

② 제1항에 따른 조사 신청은 별지 제2호서식의 고충상담·처리등 신청서에 따른다.

③ 제1항에 따른 조사는 신청을 접수한 날부터 20일 이내에 완료하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 10일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

-----.

② (현행과 같음)

제7조(조사) ① 성희롱등 -----

----- 별지 제2호서식의 고충상담·처리등 신청서를 고충상담원에게 직접 제출하거나 정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 말한다)을 통하여 제출해야 하며-----
----- 접수해야 -----.

<삭 제>

② -----
----- 완
료해야 -----
----- 범
위에서 -----
-----.

④ 제1항에 따른 조사가 진행 중인 사안이 법령에 의하여 다른 기관에서 조사 또는 처리 중이거나 고충상담·처리등 희망자가 신청을 취소하거나 조사에 협조하지 아니하는 경우에는 조사를 중지할 수 있다.

⑤ ~ ⑦ (생략)

⑧ 혁신행정감사담당관은 제1항에 따른 조사 과정에서 공정하고 전문적인 조사를 위하여 외부 전문가를 참여시킬 수 있다. 다만, 2차 피해에 대한 조사로서 2차 피해의 내용이 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호 다목1)부터 3)까지에 해당하는 경우에는 외부 전문가를 참여시켜야 한다.

⑨ (생략)

<신설>

③ 제1항에 따른 조사가 진행 중인 사안에 대해 고충상담·처리등 희망자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나 명시적으로 조사를 반대하는 경우에는 조사를 중지할 수 있다.

④ ~ ⑥ (현행 제5항부터 제7항까지와 같음)

⑦ -----

제10조제3항에 따른 외부전문가--. -----

----- 제10조제3항에 따른 외부전문가-----
-----.

⑧ (현행 제9항과 같음)

⑨ 고충상담원은 조사 과정에서 다음 각 호의 행위를 해서는 안 된다.

1. 고충상담·처리등을 원하는 사람을 비난하거나 위축시키

는 행위

2. 정당한 이유 없이 고충상담

· 처리등을 원하는 사람의 책
임을 언급하는 행위

3. 정당한 이유 없이 고충상담

· 처리등을 원하는 사람의 고
충 접수의 의도를 의심하는
행위

4. 정당한 이유 없이 고충상담

· 처리등을 원하는 사람의 피
해 사실을 인정하지 않으려는
예단을 가지거나 사소한 것으
로 취급하는 행위

5. 정당한 이유 없이 고충상담

· 처리등을 원하는 사람의 과
거 언행을 부적절하게 질문하
는 행위

6. 정당한 이유 없이 성희롱등

행위자를 옹호하거나 두둔하
는 행위

7. 고충상담·처리등을 원하는

사람의 의사에 반하여 성희롱
등 행위자를 동석시키는 행위

8. 목격자를 회유하거나 고충상

담·처리등을 원하는 사람 입
장에서의 진술을 방해하는 행

⑩ (생 략)

제8조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 법제처장(인사·복무 등에 관한 권한을 법제처장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 불이익을 주는 조치를 하여서는 아니된다.

위

9. 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위

10. 그 밖에 제1호부터 제9호까지의 규정에 준하는 행위

⑩ (현행과 같음)

제8조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 법제처장(인사·복무 등에 관한 권한을 법제처장으로부터 위임받은 사람을 포함한다)은 성희롱등 피해를 주장하는 사람 및 조사 등에 협력하는 사람에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불이익을 주는 조치를 해서는 안 된다.

1. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치

2. 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치

3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치

4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 상

② 법제처장은 성희롱·성폭력 피해를 주장하는 자의 의사를 고려하여 성희롱·성폭력 행위자와의 업무분장과 업무공간을 분리하는 등 신변보호를 위한 조치를 하여야 한다.

③ 법제처장은 고충상담·처리 등 신청 사안에 대한 조사 결과에 따라 피해자에 대한 치료 지원, 성희롱·성폭력 행위자에 대한 인사조치 등 2차 피해를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

④ 고충상담원 등 고충상담·처리 등 신청 사안과 관계된 내용

여급 등의 차별 지급

5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한

6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가쳐오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위

7. 그 밖에 성희롱등 피해를 주장하는 사람 및 조사 등에 협력하는 사람의 의사에 반하는 불리한 처우

② ----- 성희롱등 피해-----
----- 사람의 -----
----- 성희롱등 행위자-----

----- 해야 -----.

③ -----

----- 성희롱등 -----

----- 해야 -----
-----.

④ -----

을 직무상 알게 된 자는 관련사
건의 조사 및 처리를 위하여 필
요한 경우를 제외하고는 피해자
등 관계자의 신원은 물론 그 내
용 등에 대하여 이를 누설하여
서는 아니된다.

⑤ 고충상담원은 조사 과정에서
다음 각 호의 행위를 하여서는
아니 된다.

1. 피해자를 비난하거나 위축시
키는 행위
2. 정당한 이유 없이 피해자의
책임을 언급하는 행위
3. 정당한 이유 없이 피해자의
고충 접수의 의도를 의심하는
행위
4. 정당한 이유 없이 피해자의
피해 사실을 인정하지 않으려
는 예단을 가지거나 사소한
것으로 취급하는 행위
5. 정당한 이유 없이 피해자의
과거 언행을 부적절하게 질문
하는 행위
6. 정당한 이유 없이 성희롱·
성폭력 행위자를 옹호하거나
두둔하는 행위

----- 사람은 -----

----- 누설해서
는 안 된다.

<삭 제>

7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱·성폭력 행위자를 동석시키는 행위

8. 목격자를 회유하거나 피해자 입장에서 진술을 방해하는 행위

9. 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위

10. 그 밖에 제1호부터 제9호까지에 준하는 행위

제9조(조사결과에의 보고 등) ① 고충상담원은 고충상담·처리등 신청 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 법제처장에게 보고하여야 한다.

② 법제처장은 고충상담·처리등 신청 사안의 공정한 처리를 위하여 필요한 경우에는 제10조에 따른 성희롱·성폭력고충심의위원회의 토의에 부쳐 이를 처리할 수 있다.

제10조(성희롱·성폭력고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 고충상담·처리등 신청 사안의 처리와 관련하여 법제처장이 부치

제9조(조사 결과 보고) 고충상담원은 고충상담·처리등 신청 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 법제처장에게 보고해야 한다.

제10조(고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 성희롱등 사건과 관련하여 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력·

는 사항을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함한 7인의 위원으로 구성한다.

③ 위원회의 위원장은 법제처장이 되고, 위원장이 아닌 위원은 소속직원 또는 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가(이하 이 조에서 “외부전문가”라 한다) 중 법제처장이 지명 또는 위촉하는 자 6인으로 구성하되, 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니되며, 위원 중 1명 이상을 외부전문가로 위촉한다.

④·⑤ (생략)

제11조(성희롱·성폭력고충심의위원회의 회의 등) ① (생략)

② 위원회의 결정은 재적위원 과반수의 합의에 의한다.

스토킹 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

1. 성희롱등의 판단(2차 피해 포함)

2. 피해자에 대한 보호 조치

3. 2차 피해 방지를 위한 조치

4. 그 밖에 성희롱등의 재발 방지에 관한 사항

② ----- 6명-----.

③ 위원회의 위원장은 기획조정관이 되고, 위원장이 아닌 위원은 소속 직원 또는 외부 성희롱 등 방지 관련 전문가(이하 이 조에서 “외부전문가”라 한다) 중 위원장이 지명 또는 위촉하는 사람으로 한다. 이 경우 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과해서는 안 되며, 위원 중 2명 이상을 외부전문가로 위촉한다.

④·⑤ (현행과 같음)

제11조(위원회의 운영 등) ① (현행과 같음)

② ----- 심의는 -----
----- 찬성으로 의결한다.

③ 위원회의 결정내용은 성희롱
· 성폭력에 해당하거나 성희롱
· 성폭력에 해당하지 아니하는
것으로 구분하되, 권장사항 등
의 의견을 첨부할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 위원회는 제4항에 따른 기피
신청에 대하여 제2항에 따른 방
법으로 기피 여부를 결정한다.
이 경우 기피 신청의 대상인 위
원은 재적위원에 포함되지 아니
하고 그 결정 과정에 참여할 수
없다.

<신설>

제12조(조사의 종결) 법제처장은
고충상담·처리등 신청 사안에
대한 조사 결과 및 심의 결과
성희롱·성폭력에 해당되지 아
니한다고 인정될 경우에는 당사
자에게 통보 후 조사를 종결한
다.

제13조(징계) ① 법제처장은 고충
상담·처리등 신청 사안에 대한
조사 결과 및 심의 결과 성희롱
·성폭력 행위자가 관련 법령에

<삭 제>

③ (현행 제4항과 같음)

④ ----- 제3항 -----

-----.

----- 않고

-----.

⑤ 위원회는 심의 결과를 법제
처장에게 보고해야 한다.

제12조(조사의 종결) -----

성희롱등에 해당되지 않는다고

--.

제13조(징계) ① -----

----- 성희롱
등 -----

서 정한 징계사유에 해당한다고
판단될 경우 특별한 사유가 없
는 한 무관용의 원칙에 따라 징
계절차가 이루어지도록 하여야
한다.

② 법제처장은 고충상담·처리
등 과정 등에서 성희롱·성폭력
사건을 은폐하거나 피해자에 대
하여 근무환경 등과 관련된 추
가적인 피해를 발생시킨 자를
관련 법령에 따라 징계하여야
한다.

③ 법제처장은 성희롱·성폭력
행위자가 의원면직을 신청하는
경우 「공무원 비위사건 처리규
정」 등 관련 법령을 검토하여
의원면직 허용 여부를 결정하여
야 한다.

제14조(재발방지조치) ① 법제처
장은 성희롱·성폭력 사건이 발
생한 경우 성희롱·성폭력 및 2
차 피해의 재발방지를 위하여
재발방지대책을 수립·시행한
다.

② 법제처장은 성희롱·성폭력
사건이 발생한 경우 성희롱·성

----- 해야 --
-----.

② -----
----- 성희롱등 -----

----- 사람
을 ----- 징계해야 --
-----.

③ ----- 성희롱등 -----

----- 결정해야
-----.

제14조(재발방지조치) ① -----
----- 성희롱등 -----
----- 성희롱등 -----

-----.

② ----- 성희롱등 사건
이 발생한 경우 성희롱등 행위

<u>폭력 행위자 및 2차 피해를 주는 행위를 한 자 또는 피해자의 부서전환, 성희롱·성폭력 행위자에 대한 재발방지 교육 등 조치</u>를 할 수 있다. ③ 법제처장은 제2항에 따른 조치로 인하여 피해자 또는 조사 등에 협력하는 <u>자에게</u> 불이익이 발생하지 않도록 <u>유의하여야</u> 한다. ④·⑤ (생략) ⑥ 법제처장은 다음 각 <u>호의</u> 경우에는 여성가족부에 조직문화 컨설팅을 신청하는 등 조직문화 개선 대책을 <u>수립·시행하여야</u> 한다. 1. 최근 1년간 여러 건의 <u>성희롱·성폭력</u> 사건이 발생한 경우 2. (생략) 3. 2차 피해를 주는 행위를 한 <u>자가</u> 여러 명인 경우	<u>자 및 2차 피해를 주는 행위를 한 사람</u> ----- ----- <u>성희롱등 행위자에</u> ----- -----. ③ ----- ----- ----- <u>사람에게</u> ----- ----- <u>유의해야</u> ----- -----. ④·⑤ (현행과 같음) ⑥ ----- <u>호의 어느 하나에 해당하는</u> ----- ----- ----- <u>수립·시행해야</u> ----- -----. 1. ----- <u>성희롱등</u> ----- 2. (현행과 같음) 3. ----- <u>사람이</u> -----
---	--